Termo de Consentimento LGPD - Dados Sensíveis de Saúde

Este documento, denominado **Termo de Consentimento LGPD - Dados Sensíveis de Saúde**, é um acordo entre a DOCTOR PRESCREVE (MAX MATOS MEDICINA E ESTETICA LTDA) e o paciente/usuário, doravante denominado "TITULAR". Nele, são tratados aspectos legais e operacionais do tratamento de dados pessoais, principalmente aqueles sensíveis relacionados à saúde, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

1. Dados Coletados

Dados de Identificação

- Nome completo, CPF, data de nascimento, gênero, estado civil
- Endereço completo (logradouro, número, complemento, CEP, bairro, cidade, UF)
- Telefone/WhatsApp e endereço de e-mail

Dados de Saúde (Categoria Sensível - Art. 5º, II, LGPD)

- Diagnóstico de doenças crônicas (como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipotireoidismo, Dislipidemia)
- Medicações em uso contínuo (nome, dosagem, posologia, frequência)
- Foto de receitas médicas anteriores
- Sinais e sintomas relatados no questionário de triagem
- Tempo de uso da medicação
- Histórico de consultas presenciais (data da última consulta)

Dados de Navegação e Uso

- Endereço IP, tipo de dispositivo, navegador, sistema operacional
- Logs de acesso (data, hora, ações realizadas)
- Interações com o chatbot (mensagens, respostas a questionários)
- Timestamp de cada etapa do fluxo

Dados de Pagamento

- Informações necessárias para processamento da transação (processadas por gateway terceirizado e seguro - Mercado Pago/Pagar.me)
- Comprovante de pagamento
- A Plataforma NÃO armazena dados de cartão de crédito

2. Finalidade do Tratamento

Os dados são coletados e processados exclusivamente para:

Finalidades Primárias

- Realizar triagem clínica inicial e verificação de elegibilidade para renovação de receitas
- Permitir a avaliação médica assíncrona por profissional registrado no CRM
- Emitir prescrição digital com validade jurídica (assinatura ICP-Brasil via plataforma Memed)
- Registrar prontuário eletrônico em conformidade com Resoluções CFM nº 2.314/2022 e nº 2.454/2026
- Garantir a segurança do paciente (identificação de sinais de alerta e contraindicações)
- Enviar comunicados sobre o andamento da solicitação (aprovação, reprovação, pendências)
- Processar pagamento e estornos (quando aplicável)

Finalidades Secundárias

- Cumprir obrigações legais e regulatórias (guarda de prontuário por 20 anos, auditorias do CRM/CFM, ANVISA)
- Prevenir fraudes e garantir segurança da Plataforma
- Melhorar os serviços (dados anonimizados para analytics e otimização de fluxos)
- Exercer regular exercício de direito em processos judiciais ou administrativos

3. Base Legal para o Tratamento

Para Dados Sensíveis de Saúde

- Tutela da saúde (art. 11, II, "d", LGPD), em procedimento realizado por profissional de saúde (médico registrado no CRM)
- Consentimento específico e destacado do Titular para finalidades específicas de telemedicina
- Cumprimento de obrigação legal/regulatória (Resoluções CFM, guarda de prontuário, notificações compulsórias)

Para Dados Pessoais Comuns

- Execução de contrato (prestação de serviços de telemedicina)
- Legítimo interesse (prevenção a fraudes, segurança da informação)
- Consentimento (quando aplicável)

4. Compartilhamento de Dados

Seus dados poderão ser compartilhados, estritamente para as finalidades acima descritas, com:

Operadores de Dados (Processadores):

1. **Médicos revisores credenciados**
   - Finalidade: Avaliação clínica, emissão de receitas, registro em prontuário
   - Medida de Proteção: Sigilo profissional (Código de Ética Médica) + Contrato de confidencialidade + Credenciamento CRM
2. **Plataforma Memed (prescrição digital)**
   - Finalidade: Emissão de receita digital assinada com ICP-Brasil, QR Code de validação
   - Medida de Proteção: Contrato de operador de dados LGPD + Criptografia ponta a ponta + Certificação SBIS/CFM
3. **Certificadora Digital (BirdID/Vidas)**
   - Finalidade: Assinatura digital das receitas com certificado e-CPF A3 do médico
   - Medida de Proteção: Contrato de operador + Criptografia + Conformidade ICP-Brasil
4. **Gateway de Pagamento (Mercado Pago/Pagar.me)**
   - Finalidade: Processamento de transações financeiras, estornos
   - Medida de Proteção: PCI-DSS Level 1 + Criptografia + A Plataforma NÃO armazena dados de cartão
5. **WhatsApp Business API**
   - Finalidade: Comunicação com pacientes, envio de receitas
   - Medida de Proteção: Contrato de processamento + Criptografia end-to-end
6. **Hospedagem/Cloud (AWS/Google Cloud/Azure)**
   - Finalidade: Armazenamento seguro de prontuários e dados
   - Medida de Proteção: Criptografia em repouso e trânsito + Acordo de processamento de dados + Data centers no Brasil
7. **Chatbot (Typebot/Blip)**
   - Finalidade: Triagem automatizada, coleta de dados iniciais
   - Medida de Proteção: Contrato de operador + Anonimização quando possível

Autoridades Competentes (sem necessidade de consentimento):

- Conselho Regional de Medicina (CRM-SP) e Conselho Federal de Medicina (CFM)
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
- Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais
- Receita Federal do Brasil
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Compromisso de Confidencialidade: Todos os operadores de dados assinam contratos com cláusulas de confidencialidade, segurança da informação e conformidade com a LGPD. A DOCTOR PRESCREVE realiza due diligence prévia e auditorias periódicas.

Nunca comercializamos, alugamos ou compartilhamos seus dados para fins de marketing de terceiros.

5. Armazenamento e Segurança da Informação

Medidas Técnicas de Segurança:

Medida	Descrição
Criptografia	Dados sensíveis criptografados em repouso (AES-256) e em trânsito (TLS 1.3)
Autenticação	Dois fatores (2FA) para acessos administrativos e de médicos
Controle de Acesso	Princípio do menor privilégio, senhas fortes, expiração periódica
Prontuário Eletrônico	Padrão SRES (Sistema de Registro Eletrônico em Saúde) com NGS2 da ICP-Brasil
Logs de Auditoria	Registro de quem acessou, quando, o que visualizou, alterações realizadas (imutáveis)
Backup	Cópias de segurança diárias, criptografadas, em localidade geográfica distinta
Monitoramento	Detecção de intrusão, alertas de segurança, resposta a incidentes
Treinamento	Equipe treinada periodicamente em LGPD, segurança da informação e ética médica

Prazo de Armazenamento:

Tipo de Dado	Prazo de Guarda	Fundamentação Legal
Prontuário médico completo	20 anos	Resolução CFM nº 2.314/2022, art. 73
Receitas emitidas (Memed)	20 anos	Resolução CFM + Legislação sanitária
Dados de pagamento	5 anos	Legislação tributária e consumerista
Logs de acesso e auditoria	5 anos	LGPD (art. 16) + Segurança da informação
Termos de consentimento	20 anos	Prova de consentimento válido
Dados de navegação anonimizados	Indeterminado	LGPD (dados anonimizados não são pessoais)

Destinação Final:

Após o término dos prazos legais, os dados serão:

- **Eliminação segura:** Exclusão definitiva com sobregravação múltipla (doD 5220.22-M)
- **Anonimização irreversível:** Quando necessário para fins de pesquisa ou estatística (dados não identificáveis)

6. DIREITOS DO TITULAR (ART. 18 DA LGPD)

Nos termos do art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, o Titular pode solicitar, a qualquer momento e gratuitamente:

Direitos Garantidos

Direito	Descrição	Como Exercer
Confirmação	Confirmação da existência de tratamento de dados	Enviar solicitação ao DPO
Acesso	Acesso aos dados que mantemos sobre você	Solicitar cópia digital ou impressa
Correção	Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados	Informar dados corretos com comprovante
Anonimização/Bloqueio/Eliminação	Tratamento excessivo ou em desconformidade com a LGPD	Solicitar especificando os dados
Portabilidade	Transferência dos dados a outro fornecedor de serviço	Solicitar em formato estruturado (JSON/CSV)
Informação sobre compartilhamento	Lista de entidades com quem compartilhamos dados	Solicitar relação completa
Informação sobre negativa	Consequências de não fornecer consentimento	Consultar Termos de Uso
Revogação do consentimento	Retirar consentimento a qualquer tempo	Enviar solicitação ao DPO

Limitações Importantes

⚠️ Direito ao Esquecimento vs. Guarda de Prontuário:

- O direito à eliminação dos dados não se aplica ao prontuário médico, que deve ser guardado por 20 anos conforme Resolução CFM nº 2.314/2022.
- Esta obrigação legal prevalece sobre eventuais solicitações de exclusão (art. 16, LGPD).
- Após 20 anos, os dados serão anonimizados ou eliminados conforme sua preferência.

⚠️ Revogação do Consentimento:

- A revogação do consentimento não invalida o tratamento realizado enquanto o consentimento estava vigente.
- A revogação pode inviabilizar a continuidade do serviço médico em andamento.

- Dados necessários para cumprimento de obrigação legal (prontuário) serão mantidos mesmo após revogação.

Como Exercer Seus Direitos:

- **Envie solicitação para:**
  - E-mail do Encarregado (DPO): dr.max.vinicius.cg@outlook.com
  - Assunto: "Exercício de Direito LGPD - [NOME DO DIREITO]"
- **Informações necessárias:**
  - Nome completo e CPF para identificação
  - Descrição clara e específica do direito que deseja exercer
  - Documentos comprobatórios (quando aplicável, ex: RG/CPF digitalizado)
- **Prazo de Resposta:**
  - Responderemos em até 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da solicitação.
  - Poderemos prorrogar por igual período mediante justificativa fundamentada.
  - Solicitações complexas ou em grande volume poderão ter prazo estendido, com comunicação prévia.
- **Canais Alternativos:**
  - Telefone/WhatsApp: (11) 8564-2069
  - Correspondência: Rua Abdalla Abrahao Dagher, 1920, Sala 4, Residencial Baldassari, Franca/SP, CEP 14.401-264
  - Responsável Técnico: Dr. Max Vinicius, CRM-SP 163.032

7. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Caso utilizemos servidores ou serviços localizados fora do Brasil (ex: AWS, Google Cloud, Meta/WhatsApp), garantimos que:

- O país de destino possui nível adequado de proteção de dados reconhecido pela ANPD; OU
- Adotamos cláusulas contratuais padrão aprovadas pela ANPD ou mecanismos equivalentes; OU
- Há consentimento específico e destacado do Titular para a transferência internacional; OU
- A transferência é necessária para execução de contrato ou cumprimento de obrigação legal

Medidas de Proteção:

- Criptografia de dados em trânsito e em repouso
- Contratos com operadores internacionais com cláusulas de conformidade LGPD
- Auditorias periódicas de segurança

8. COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES

Utilizamos cookies e tecnologias similares para:

Cookies Essenciais (não requerem consentimento):

- Autenticação de usuários
- Segurança da Plataforma (prevenção a fraudes)
- Funcionamento técnico do chatbot e fluxos

Cookies Analíticos (requerem consentimento):

- Google Analytics ou similar para melhoria de serviços
- Coleta de métricas de uso (anonimizadas)

Gerenciamento de Cookies:
Você pode configurar seu navegador para bloquear cookies, mas isso pode limitar funcionalidades da Plataforma.

9. ENCARGO DE PROVA E CONSENTIMENTO

Registro de Consentimento:

Cada aceite de consentimento é registrado com:

- IP do dispositivo
- Timestamp (data/hora precisa)
- Hash criptográfico de integridade (imutável)
- Versão do termo aceito
- User agent (navegador/dispositivo)

Consentimento de Menores:

- A Plataforma é destinada exclusivamente a maiores de 18 anos
- Não coletamos dados de menores de idade intencionalmente
- Caso identifiquemos coleta inadvertida, os dados serão eliminados imediatamente

10. ALTERAÇÕES DESTE TERMO

Podemos atualizar este Termo de Consentimento LGPD periodicamente para:

- Adequação a mudanças legislativas (LGPD, Resoluções CFM, etc.)
- Melhoria de processos e segurança
- Inclusão de novos operadores de dados

Comunicação de Alterações:

- Alterações significativas serão comunicadas com antecedência mínima de 7 (sete) dias
- Notificação via e-mail, WhatsApp ou aviso destacado na Plataforma
- O uso continuado após a vigência das novas condições implica aceitação tácita
- Caso discorde das alterações, poderá solicitar cancelamento da conta e eliminação dos dados (observados os prazos legais de guarda de prontuário)

11. ENCARGO DE PROVA EM CONTROVÉRSIAS

Em caso de controvérsias sobre:

- **Existência ou validade do consentimento:** a DOCTOR PRESCREVE apresentará os registros de aceite (IP, timestamp, hash)
- **Tratamento inadequado de dados:** os logs de auditoria comprovarão quem acessou, quando e o que foi feito
- **Vazamento ou incidente de segurança:** notificação à ANPD e aos Titulares afetados em até 2 dias úteis (conforme art. 48, LGPD)

12. CONTATO E INFORMAÇÕES

Encarregado pelo Tratamento de Dados (DPO):

- Nome: Dr. Max Vinicius
- E-mail: dr.max.vinicius.cg@outlook.com
- Telefone/WhatsApp: (11) 8564-2069
- Endereço: Rua Abdalla Abrahao Dagher, 1920, Sala 4, Residencial Baldassari, Franca/SP, CEP 14.401-264

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD):

Caso tenha dúvidas ou reclamações sobre o tratamento de seus dados, entre em contato primeiro com nosso DPO. Se não ficar satisfeito com a resposta, poderá recorrer à ANPD:

- Site: www.gov.br/anpd
- E-mail: encostado.anpd@economia.gov.br
- Ouvidoria: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/orientacoes/canal-de-contato

Conselho Regional de Medicina (CRM-SP):

Para questões éticas ou relacionadas à prática médica:

- Site: www.cremesp.org.br
- Telefone: (11) 3043-9800

13. CONSENTIMENTO ESPECÍFICO

□ DECLARAÇÃO DE LEITURA E CONCORDÂNCIA

Eu, _____, portador(a) do CPF nº _____, DECLARO que:

- Li, compreendi e tirei todas as dúvidas sobre este Termo de Consentimento LGPD;
- Concordo expressamente com o tratamento dos meus dados pessoais, em especial os dados sensíveis de saúde, nos termos descritos acima;

- Estou ciente de que:
  - Meus dados serão utilizados para fins de telemedicina, renovação de receitas e registro em prontuário eletrônico
  - O prontuário será guardado por 20 anos, conforme exigência do CFM
  - Meus dados poderão ser compartilhados com médicos revisores, plataforma Memed, gateway de pagamento e outros operadores necessários à prestação do serviço
  - Tenho direitos garantidos pela LGPD (acesso, correção, portabilidade, revogação, etc.)
  - A revogação do consentimento pode inviabilizar a continuidade do serviço
- Autorizo a DOCTOR PRESCREVE a tratar meus dados conforme este Termo;
- Recebi informações claras sobre:
  - Finalidade do tratamento
  - Forma e prazo de armazenamento
  - Meus direitos como Titular
  - Contato do DPO e da ANPD

Data: //_____

Hora: : (horário de Brasília)

IP do Dispositivo: _____

Dispositivo/Navegador: _____

Assinatura Digital:
[Hash criptográfico de integridade: _____]